

Resolución Nro. UITEY-CPP-2017-0003-R

Urcuquí, 16 de agosto de 2017

UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY

Ing. Fausto Javier Maza
COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
POR DELEGACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD
DE LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL
YACHAY

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 227 de la Constitución de la Republica del Ecuador establece que: *“La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, transparencia y evaluación”*;

Que, el artículo 288 ibídem señala que: *“Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas”*;

Que, el artículo 339 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: *“El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras, y establecerá regulaciones específicas de acuerdo a sus tipos, otorgando prioridad a la inversión nacional. Las inversiones se orientarán con criterios de diversificación productiva, innovación tecnológica, y generación de equilibrios regionales y sectoriales”*;

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 377 prevé que el Sistema Nacional de Cultural tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural, garantizando el ejercicio pleno de los derechos culturales;

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone que, para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad y participación nacional;

Que, el artículo 9 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece los objetivos prioritarios del Estado, en materia de contratación pública, entre ellos, señala: *“1. Garantizar la calidad del gasto público y su ejecución en concordancia con el plan nacional de desarrollo; (...) 3. Garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación pública; 4. Convertir la contratación pública en un elemento dinamizador de la producción nacional; (...); 9. Modernizar los procesos de contratación pública para que sean una herramienta de eficiencia en la gestión económica de los recursos del Estado”*;

Que, el artículo 14 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone que: *“El control del Sistema Nacional de Contratación Pública será intensivo, interrelacionado y completamente articulado entre los diferentes entes con competencia para ello. Incluirá la fase precontractual, la de*

Resolución Nro. UITEY-CPP-2017-0003-R

Urcuquí, 16 de agosto de 2017

ejecución del contrato y la de evaluación del mismo. (...)”;

Que, el artículo 22 de la misma norma legal dispone que: *“Las Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la planificación plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del Estado. El Plan será publicado obligatoriamente en la página Web de la Entidad Contratante dentro de los quince (15) días del mes de enero de cada año e interoperará con el portal COMPRASPÚBLICAS. De existir reformas al Plan Anual de Contratación, éstas serán publicadas siguiendo los mismos mecanismos previstos en este inciso. El contenido del Plan de contratación y los sustentos del mismo se regularán en el Reglamento de la presente Ley”*;

Que, el artículo 23 de la ley ibídem establece que: *“Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza de la contratación, la entidad deberá contar con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las instancias correspondientes, vinculados al Plan Anual de Contratación de la entidad. Los estudios y diseños incluirán obligatoriamente como condición previa a su aprobación e inicio del proceso contractual, el análisis de desagregación tecnológica o de Compra de Inclusión, según corresponda, los que determinarán la proporción mínima de participación nacional o local de acuerdo a la metodología y parámetros determinados por el Instituto Nacional de Contratación Pública.(...)”*;

Que, el artículo 24 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública establece que: *“Las entidades previamente a la convocatoria, deberán certificar la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación. (...)”*;

Que, el artículo 36 Ibídem establece: *“Las Entidades Contratantes deberán formar y mantener un expediente por cada contratación en el que constarán los documentos referentes a los hechos y aspectos más relevantes de sus etapas de preparación, selección, contratación, ejecución, así como en la fase pos contractual. El Reglamento establecerá las normas sobre su contenido, conformación y publicidad a través del portal de COMPRASPÚBLICAS”*;

Que, el artículo 27 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se establece que: *“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley, para iniciar un proceso de contratación se requiere certificar la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación. Para cubrir la totalidad del proyecto o para complementar una parte del mismo, se admite la posibilidad de que se presenten propuestas de financiamiento otorgado por los propios oferentes, o por inversionistas, organizaciones estatales, u organismos e instituciones financieras o crediticias; situación que deberá constar de forma expresa en los pliegos. En dicho caso, el financiamiento ofrecido será uno de los aspectos a evaluar y calificar dentro de la determinación del mejor costo previsto en la Ley, de acuerdo a los parámetros que se señalen en los pliegos. En cualquiera de los casos previstos, se deberá emitir la certificación sobre la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de los recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de las contrataciones que constan en el Plan Anual de Contrataciones, cuya responsabilidad le corresponde al Director Financiero de la entidad contratante o a quien haga sus veces. La certificación incluirá la información relacionada con las partidas presupuestarias o los fondos a los que se aplicará el gasto; y, se conferirá por medios electrónicos de manera preferente, y de no ser esto posible, se emitirá por medios físicos.”*

Que, el artículo 66 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación establece que: *“Las instituciones públicas, tanto universidades y escuelas politécnicas como*

Resolución Nro. UITEY-CPP-2017-0003-R

Urcuquí, 16 de agosto de 2017

institutos de investigación científica, previa resolución motivada expedida por la autoridad máxima que justifique la relación directa con actividades tendientes a la investigación científica responsable, los procesos investigativos pedagógicos, el desarrollo tecnológico estarán autorizados a acogerse a un régimen especial de contratación directa con proveedores nacionales o extranjeros para la contratación de servicios y adquisición de bienes para estos fines. Este régimen también se aplicará para la adquisición de insumos de laboratorio. Tales procesos se publicarán de manera posterior conforme a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (...);

Que, artículo 81 del Código Orgánico de los Conocimientos, Creatividad e Innovación dispone que: *"(...) La transferencia tecnológica se incorporará como requisito en la contratación pública de bienes, obras y servicios, incluidos los de consultoría, así como en los contratos de inversión y cualquier otra modalidad de contratación que realice el Estado, salvo la debida justificación conforme la política que para el efecto se emita. En tales procesos, se podrá establecer parámetros y criterios de calificación específicos para aquellos oferentes que estén dispuestos a asumir mayores compromisos de transferencia tecnológica según la metodología que la Función Ejecutiva defina para el efecto. Esta política pública, priorizando los sectores estratégicos y de interés público, determinará los niveles mínimos y mecanismos de transferencia tecnológica que se requerirán en las contrataciones que realice el Estado, conforme a parámetros técnicos, económicos y jurídicos, la cual será expedida y actualizada en coordinación con las diferentes entidades públicas de manera anual. (...);"*

Que, la disposición transitoria cuarta del Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas establece en su inciso séptimo: *"(...) La Comisión designará de su seno un presidente de la Comisión y un director ejecutivo, este último desempeñará las funciones de Rector (...)"*;

Que, el artículo 1 de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay establece: *"Créase la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY como una Institución de Educación Superior de Derecho Público, sin fines de lucro, con personería jurídica propias, con autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior"*;

Que, el inciso tercero de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY establece: *"(...) La Comisión Gestora actuará como máxima autoridad de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY por un período improrrogable de 5 años contados a partir de la vigencia de esta Ley y desempeñará las funciones propias de autoridad universitaria, encargándose de planificar, administrar, conformar normas y ejecutar acciones necesarias para el inicio y desarrollo de las actividades de la Institución. (...)"*;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 275, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 229, de 21 de abril de 2014, designa a los miembros de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, mismo que se reformó con el Decreto Ejecutivo No. 736, publicado en el Registro Oficial No. 561, de 07 de agosto de 2015, y con el Decreto Ejecutivo No. 1223, de 9 de noviembre de 2016, en este último el Presidente Constitucional de la República designa a los miembros de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY, a las siguientes personas: Ares Rosakis, Ph.D.; José Andrade, Ph.D.; Carlos Castillo-Chávez, Ph.D.; al Gerente de la Empresa Pública Yachay E.P.; y, Ab. María de Lourdes Miranda, como Secretaria de la Comisión;

Que, mediante Resolución RCG-SO-11 No. 106-2016 de 11 de noviembre de 2016, la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay resolvió designar al Dr. Carlos Castillo Chavéz, PhD, como Rector de la Universidad;

Resolución Nro. UITEY-CPP-2017-0003-R

Urcuquí, 16 de agosto de 2017

Que, mediante Resolución RPC-SO-29 No. 318-2014, adoptada en la vigésima novena sesión ordinaria del Pleno del Consejo de Educación Superior, de 30 de julio de 2014, se aprobó el Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY, así como su reforma aprobada mediante Resolución No.RPC-SO-06-No.120-2017, de 15 de febrero del 2017, adoptada en la sexta sesión ordinaria del Pleno del Consejo de Educación Superior;

Que, el numeral 28 del artículo 2 Definiciones de la Codificación y actualización de las resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública, dispone: "(...) **Fase preparatoria.**- Fase de la contratación pública que incluye la elaboración y modificación del plan anual de contrataciones -PAC; la elaboración de estudios de mercado, elaboración de especificaciones técnicas y términos de referencia -TDR; elaboración del presupuesto referencial y emisión de certificación presupuestaria; elaboración de estudios, elaboración y aprobación de pliegos; conformación de la comisión técnica u otorgamiento de delegación; y, toda actividad hasta antes de la publicación del procedimiento en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.";

Que, mediante Resolución No. UITEY-REC-2017-0034-R, de 10 de mayo de 2017, el doctor Carlos Castillo-Chávez, resuelve la aprobación del proceso "Contratación Pública de Bienes, Servicios, Obras o Consultorías – Fase Preparatoria", constante en 22 hojas y sus respectivos anexos; y,

Que, mediante el memorando No. UITEY-CPP-2017-0174-M de 10 de agosto de 2017 el Ing. Fausto Javier Maza Montenegro, Coordinador de Planificación Estratégica, solicita se elaboré la resolución de aprobación del proceso "Contratación Pública de Bienes, Servicios, Obras y Consultoría - Fase Preparatoria" mismo que ha sido actualizado en virtud de las necesidades institucionales;

Que, mediante Resolución Nro. UITEY-REC-2017-0072-R, de 14 de agosto de 2017, el Rector de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay dispone la desconcentración de las funciones en los ámbitos administrativos, académicos e investigativos, delegando al Coordinador de Planificación y Gestión Estratégica las siguientes atribuciones: "(...) 4. Conocer, aprobar y evaluar la ejecución de los procesos institucionales diseñados en cooperación con las diversas unidades de la Universidad."

En ejercicio de las atribuciones que confiere la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública y su Reglamento, la Ley Orgánica de Educación Superior y el Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay:

RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el proceso de "Contratación Pública de Bienes, Servicios, Obras y Consultoría - Fase Preparatoria" constante en 24 hojas, así como sus respectivos anexos.

Artículo 2.- Encárguese de la ejecución de la presente resolución, a la Coordinación de Planificación Estratégica y a la Dirección de Planificación y Procesos, en los que les correspondiere.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA.- Los procesos de contratación que se encuentren en trámite a la fecha de vigencia de esta resolución, continuarán sustanciándose hasta su conclusión conforme lo dispuesto en la Resolución

Resolución Nro. UITEY-CPP-2017-0003-R

Urcuquí, 16 de agosto de 2017

UITEY-REC-2017-0034-R.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- Se deroga de manera expresa el proceso de “Contratación Pública de Bienes, Servicios, Obras o Consultorías – Fase Preparatoria” de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, constante en 22 hojas y sus respectivos anexos, aprobado mediante la Resolución UITEY-REC-2017-0034-R de 10 de mayo de 2017.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción.

Documento firmado electrónicamente

Ing. Fausto Javier Maza Montenegro
COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Referencias:

- UITEY-CPP-2017-0174-M

Anexos:

- Anexo del Proceso
- Proceso de Contratación Pública - Fase Preparatoria

Copia:

Señora Abogada
María de Lourdes Miranda Garcés
Secretaria Jurídica de la Comisión Gestora

Señorita Ingeniera
Lizeth Daniela Reinoso Calero
Analista de Procesos

js/am/mm